

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Advocacia Administrativa (art. 321 do CP)

O assunto do capítulo é o crime de ADVOCACIA ADMINISTRATIVA.

Para você se situar, a ADVOCACIA ADMINISTRATIVA está prevista no Código Penal dentro do “*Título XI*” que trata “*Dos Crimes contra a Administração Pública*” em um capítulo que dispõe sobre os “*Crimes Praticados por Funcionário Público contra a Administração em Geral*”.

Isso é importante, visto que é comum bancas sugerirem se tratar de “crime contra Administração da Justiça”. Na verdade, tentam pegar o candidato que associa o termo “Advocacia” e ideia de “Justiça”.

Não é isso.

A “advocacia” aqui não está ligada a figura do Advogado (o profissional com inscrição na OAB).

A “advocacia” nesse crime está ligada a ideia de “defesa”.

Sim, “advogar” é “defender”.

Então, “Advocacia Administrativa” é “defender o interesse de alguém administrativamente”, ou seja, defender alguém dentro de procedimentos da Administração Pública.

Grosso modo, se pune o funcionário público que ADVOGA (defende, patrocina) administrativamente um INTERESSE PRIVADO (o interesse de um amigo, um parente, etc).



Tome nota!

GRAVE ISSO: A ADVOCACIA ADMINISTRATIVA PUNE O “APADRINHAMENTO”.

É o triste e comum caso do particular que tem um amigo na *Prefeitura, no órgão de fiscalização ambiental, na concessionária de energia*, e pede para esse amigo dar uma “forcinha” no seu “pedido”, no seu “processo”. Pede para o funcionário público “conversar” com o responsável pela demanda.

No caso, comete o crime de ADVOCACIA ADMINISTRATIVA o funcionário público que “dá essa forcinha”, defendendo (patrocinando, advogando) o interesse do particular perante seu “colega de trabalho”, seu “chefe” (enfim, perante o responsável pela demanda do particular).

Ora, a Administração Pública é IMPESSOAL, o funcionário público está ali para defender o interesse público. A moralidade administrativa é violada quando o funcionário público usa da qualidade da função para defender o interesse de amigo/parente.

Pune-se até mesmo se o patrocínio ocorrer em favor de cônjuge, ascendente ou descendente.

Ressalta-se que para ocorrer o crime, ou seja, para se consumar, basta **patrocinar (defender) o interesse privado**. Não há necessidade de êxito no patrocínio (é um crime formal).

Veja como o Código Penal tipifica esse crime:



Importante!

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA

Art. 321 - **Patrocinar**, direta ou indiretamente, **interesse privado** perante a administração pública, **valendo-se da qualidade de funcionário**:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

IMPORTANTE: para configurar o crime é necessário que o funcionário público UTILIZE A QUALIDADE DE **FUNCIONÁRIO** para defender o interesse.

Continuando.



Fique ligado!

Pergunta rápida: *Há crime de advocacia administrativa se o funcionário público estiver defendendo interesse próprio?*

A doutrina entende que não. Entende que só é crime se defender interesse de terceiros. Não se configura o crime no caso de defesa de interesse próprio (pessoal).

Vamos lá, continuando.

Aí você me pergunta, e no caso de o particular estar correto, ou seja, se seu pedido administrativo ser legítimo, há crime?

Sim, há crime de Advocacia Administrativa. O Código Penal não pune a defesa de um interesse ilegítimo, e sim A SIMPLES DEFESA DE UM PARTICULAR.

Assim, **mesmo se o interesse do particular foi legítimo**, ou seja, mesmo se o interessado tiver “direito”, **haverá crime**.

Entretanto, **se o interesse for ilegítimo**, a situação do funcionário complica-se um pouco mais, ele responderá pela **forma qualificada de advocacia administrativa** (parágrafo único do artigo 321).



Importante!

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo:

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa.

Para finalizar mais um assunto, vamos de dica.



Perigo!

Cuidado para não cair na “armadilha” do crime de **tráfico de influência**.

Como no nome “**tráfico de influência**” remete a uma ideia parecida com a conduta do crime de Advocacia Administrativa, sua banca poderá tentar te confundir.

O “Tráfico de Influência” é um crime praticado por **PARTICULAR** que, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, solicita determinado valor. Logo, não tem nada a ver com a conduta incriminada na “Advocacia Administrativa”.

Acho que você está pronto para acertar sua questão.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

Resumo

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo:

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa.

A ADVOCACIA ADMINISTRATIVA PUNE O “APADRINHAMENTO”.

COMETE O CRIME O FUNCIONÁRIO PÚBLICO (VALENDO-SE DESSA QUALIDADE) QUE PATROCINA (DEFENDE, ADVOGA) PELO INTERESSE DE UM PARTICULAR PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

É UM CRIME FORMAL, OU SEJA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE ÊXITO NA DEFESA DO PARTICULAR.

NÃO CONFIGURA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA A DEFESA DE INTERESSE PRÓPRIO DO FUNCIONÁRIO.

O CRIME OCORRE MESMO SE O INTERESSE DO PARTICULAR FOR LEGÍTIMO. ENTRETANTO, SE O INTERESSE DO PARTICULAR FOR ILEGÍTIMO, O FUNCIONÁRIO PÚBLICO RESPONDERÁ PELA FORMA QUALIFICADA, MAIS GRAVOSA (parágrafo único).

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960